

孙兆坤涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案 · 刑事判决书

文书编号：（2025）湘 0111 刑初 215 号

公诉机关：长沙市雨花区人民检察院

被告人孙兆坤，男，2000 年 4 月 25 日生，汉族，大专文化，湖南拓远电子商务有限公司客服专员，户籍地长沙市雨花区井湾子街道融科东南海小区 6 栋 1802 室，身份证号码 430111200004250076。2025 年 7 月 28 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2025 年 8 月 1 日变更为取保候审。

长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉〔2025〕215 号起诉书指控被告人孙兆坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人孙兆坤及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 5 月 31 日 21 时许，被告人孙兆坤在湖南省长沙市雨花区井湾子街道融科东南海小区 6 栋 1802 室（本人租住处）通过手机 QQ 群看到“收卡”广告后主动添加对方微信。被告人孙兆坤在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将本人建设银行借记卡卡号、绑定手机接收的短信验证码及本人微信、支付宝收款码提供给对方使用（银行卡本体未离手），供“虎哥”（另案处理）用于接收来源不明资金，双方约定：单卡月酬 800 元，按月结算，不足一月的按日折算（800 元÷30 日×实际使用天数）；另按走账流水金额的 0.8%给付提成。2025 年 6 月 1 日至 2025 年 7

月 15 日间，该卡单边流入资金 420000 元（2025 年 6 月 9 日 152000 元、2025 年 6 月 21 日 144000 元、2025 年 7 月 7 日 124000 元）。孙兆坤提供银行卡信息及收款码自 2025 年 6 月 1 日至 7 月 15 日，其中 6 月为整月，月酬 800 元；7 月 1 日至 7 月 15 日共 15 日，按 $800 \text{ 元} \div 30 \text{ 日} \times 15 \text{ 日} = 400 \text{ 元}$ ，月酬合计 1200 元；走账流水合计 420000 元，按 0.8% 计提成 3360 元，被告人孙兆坤非法获利共计人民币 4560 元。

本院认为，孙兆坤明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡卡号、收款码及验证码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 420000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。孙兆坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经民警电话联系后由亲属陪同主动到案并如实供述，系自首，且自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，主动交出手机配合提取电子数据，依法可以从宽处罚。鉴于其年龄较轻、系受网络招揽信息引诱而参与、非法获利数额较小，辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳，并在量刑时酌情考虑其主观恶性较小的情节。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人孙兆坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人孙兆坤违法所得人民币 4560 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。

审判员：长沙市雨花区人民法院（教学虚构） 日期：2025
年 10 月 20 日（教学虚构）